

△△△△△△△ 상임감사

△△1, 시정, 통보

제 목	병가 사용 부적정
소 관 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△ △△△, △△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 2개월, 1개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 직원(△△직 직원 등 관리규칙 제3조에 따른 △△직 직원 및 △△△ 직원을 포함한다)의 근무조건 및 복무에 관한 사항에 대한 「복무규칙」을 제정·운영 중에 있으며, 이에 따라 직원들은 업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 병가 등의 휴가를 사용하고 있다.

△△△△△△△사무소 직원들의 경우 골절 및 코로나 확진 등의 사유로 병가를 2023년 76회, 2024년 117회, 2025년 감사일 현재(9. 26.) 51회 사용하였다.

[표1] 병가 사용 현황

(2025.9.26. 기준)

구분	사용횟수	비고
	병가	
2023년	76회	공상제외
2024년	117회	
2025년	51회	

2. 판령법령 및 판단기준

공단 「복무규칙」 제20조(휴가의 종류)에 따르면, 직원의 휴가는 연가, 공가, 병가, 기타휴가, 여성·임산부 휴가 및 육아 시간, 가족돌봄휴가로 구분하며, 같은 규칙 제25조(병가)에 따라, 병가는 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 연 누계 60일의 범위 안에서 병가를 허가할 수 있다.

1. 업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때
2. 전염병의 일환으로 인하여 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때

같은 규칙 제28조(휴가기간 중의 휴일) 휴가기간 중의 휴일은 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 휴가일수가 1월 이상인 경우에는 그러하지 아니한다. 또한, 같은 규칙 제28조의2(휴가기간의 초과)에 따라서, 이 규정이 정한 휴가 일수를 초과한 휴가는 결근으로 본다.

「국가공무원 복무규정」 제22조(휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일) 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가 일수에 산입하지 않는다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 휴가 일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다.

1. 같은 연도 내 제18조제1항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
2. 같은 연도 내 제18조제2항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
3. 동일한 사유로 인한 공가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
4. 동일한 사유로 인한 특별휴가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우

인사혁신처 질의(1AA-2509-0152306)에 대한 답변에서도 「국가공무원 복무규정」 제22조 및 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 따라 연가를 제외한 각 휴가별(병가, 유산·사산휴가 등) 휴가기간의 사용일수(휴가기간중의 토요일·공휴일 포함)의 합산이 30일이 넘으면 그 휴가일수에 토요일과 공휴일을 산입하여야 하며, 이때의 휴가기간이란 '휴가시작일과 종료일'을 말하며, 30일 미만의 병가라 하더라도 연도 중 '각 병가기간의 총합'이 토요일과 공휴일을 포함해 30일 이상이 되는 경우에는 일반병가 사용 기간에 있는 토요일과 공휴일을 모두 휴가일수에 산입하여야 한다.

2. 귀하의 민원내용은 '휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일'에 관한 것으로 이해됩니다.

3. 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 「국가공무원 복무규정」 제22조 및 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 따라 연가를 제외한 각 휴가별(병가, 유산·사산휴가 등) 휴가기간의 사용일수(휴가기간 중의 토요일·공휴일 포함)의 합산이 30일이 넘으면 그 휴가일수에 토요일과 공휴일을 산입합니다.

나. 이때의 휴가기간이란 '휴가시작일과 종료일'을 말하며, 30일 미만의 병가라 하더라도 연도 중 '각 병가기간의 총합'이 토요일과 공휴일을 포함해 30일 이상이 되는 경우에는 일반병가 사용 기간에 있는 토요일과 공휴일을 모두 휴가일수에 산입하여야 합니다.

다. 따라서 해당 사례의 경우 3.10.~3.23 사이에 있는 토요일과 공휴일은 병가 사용일수에 포함됨을 알려드립니다.

자료: 인사혁신처 자료 재구성

[그림1] 인사혁신처 질의에 대한 답변 내용

또한, △△△-○○○(○○○○.○.○○.)호 「2024년 종합감사 결과에 따른 복무사항(병가) 강조」에 따르면, 병가 사용 부적정 사례를 전파하며 병가 관련 복무관리를 재강조하였으며, 본인의 병가 사용 잔여 일수를 확인하여 병가를 신청하도록 안내하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△사무소 종합감사 시 직원들의 질병 또는 부상에 따른 병가 사용 현황을 점검하였고, [표2]와 같이 △△직 △급 △△△(휴직)은 2025년 총 4회에 걸쳐 병가를 신청하여 사용한 사실을 확인하였다.

[표2] 병가 신청 현황

성 명	병가 시작일	병가 종료일	신청일수	병가 사유	비고
△△	계		60		
	2025. 02. 24.	2025. 02. 25.	2	△△△	
	2025. 03. 08.	2025. 03. 23.	11	△△△	
	2025. 03. 24.	2025. 04. 16.	18	△△△	
	2025. 04. 17.	2025. 05. 15.	29	△△△	

자료: 사무소 제출자료 재구성

공단 「복무규칙」 제25조(병가)에 따라, 업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없어 병가를 사용하려는 직원은 연 누계 60일의 범위 안에서 병가를 사용하여야 하며, 같은 규칙 제28조(휴가기간 중의 휴일)에 따라 휴가 일수가 1월 이상인 경우에는 휴가 일수를 산입하여 병가 일수를 적용하여야 한다.

또한 「국가공무원 복무규정」에서도 같은 연도 내 질병 또는 부상, 전염병 등에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우에는 휴가기간 중의 휴일(토요일 또는 공휴일)은 그 휴가 일수에 산입하도록 하고 있다.

[표3] 병가 사용 일수 정정 현황

성 명	병가 시작일	병가 종료일	일수		병가 사유	비고
			기존	정정		
△△△	계		60	71		
	2025. 02. 24.	2025. 02. 25.	2	2	△△△	
	2025. 03. 08.	2025. 03. 23.	11	16	△△△	3.10~11. 휴일 3.16~17. 휴일 3.23. 휴일
	2025. 03. 24.	2025. 04. 16.	18	24	△△△	3.29~30. 휴일 4.5~6. 휴일 4.12~13. 휴일
	2025. 04. 17.	2025. 05. 15.	29	29	△△△	

자료: 사무소 제출자료 재구성

그러나 △△△△△△△사무소 △△직 △급 △△△은 2025년 병가를 사용하며, 같은 연도 내 30일 미만의 병가라 하더라도 연도 중 '각 병가기간의 총합'이 토요일과 공휴일을 포함해 30일 이상이 되는 경우에는 일반병가 사용 기간에 있는 토요일과 공휴일을 모두 휴가일수에 산입하여 71일의 병가일수를 적용하여야 함에도, 2025. 3. 8.부터 2025. 5. 15.까지 병가를 연속 사용하며 휴일을 산입하지 않고 총 병가 일수를 60일로 잘못 적용하였다.

또한 △△직 △급 △△△은 △△△-○○○(○○○○.○.○○.)호 「2024년 종합감사 결과에 따른 복무사항(병가) 강조」 문서를 2025. 1. 24. 14:14 공람하여 병가 관련 복무관리 강조사항을 확인하였음에도 병가 사용 연 누계 범위 60일을 11일 초과하여 총 71일의 병가를 사용하는 등 병가를 부적정하게 사용한 사실을 확인하였다.

이에, 공단 「복무규칙」 제28조의2(휴가기간의 초과)에 따라서, 당해연도 병가사용 범위를 초과한 11일은 결근에 해당되며, 이에 대하여 저축연가 및 연가 등으로 전환 또는 기지급한 급여에 대한 정산 등 적절한 별도 조치가 필요하다.

4. 관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 종합감사 결과를 수용하며, 향후 관련 규정을 숙지하고

직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△ △△△장)에게 병가 사용 일수 60일보다 11일을 초과하여 71일의 병가를 사용한 △△직 △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 처분 요구합니다.

(△△1)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	△△△△	△△△△△△△사무소 (現 휴직)	신분상 △△	2025.1.1.~ 2025.6.1.

이사장(△△△△△△△사무소장)은 공단 「복무규칙」 제28조의2(휴가기간의 초과)에 따라서, 당해 연도 병가사용 범위를 초과한 11일은 결근에 해당되며, 이에 대하여 저축연가 및 연가 등으로 전환 또는 기지급한 급여에 대한 정산 등 별도로 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)